

## 管理规约

为维护上海市徐汇区汇贤居（以下简称“物业”）全体业主、使用人的合法权益以及公共环境和秩序、保障物业的安全与合理作用，规范物业服务企业变更以及业主委员会依法有序换届改选，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《上海市住宅物业管理规定》等规定，结合本住宅小区的实际情况制订本规约。

本规约对本物业管理区域内的各业主和使用人具有约束力。

### 第一章 物业的使用

#### 第一条 业主的权利与义务

各业主在物业管理活动中依照《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》《上海市住宅管理规定》以及相关法律、法规的规定，享受相应的权利，履行相应义务。

#### 第二条 相邻关系

各业主同意，遵守物业管理法规、规章、制度，按照有利于物业使用、安全以及公平、合理的原则，正确处理供水、排水、通行、通风、采光、维修、装饰装修、环境卫生、环境保护等方面的相邻关系。

#### 第三条 物业的使用原则

各业主同意，在物业使用中，严格遵守物业使用的相关规定，以及本物业管理区域的车辆停放、电梯使用、空调安装等管理制度和约定；在物业使用中不发生法律、法规、规章和规范性文件中规定的禁止行为。

#### 第四条 物业的装饰装修

业主、使用人同意安装下列规定装饰、装修物业：

（一）需要装饰装修房屋，应事先告知物业管理企业，并办理相关手续及签署装修承诺书，详细阅读及遵守《汇贤居装修指南》之有关条款。遵守装饰装修的注意事项，不从事装饰装修的禁止行为。

（二）在指定地点放置装饰装修材料及装修垃圾，不得擅自占用共用部位和公共场所。施工期间应采取有效措施，减轻或避免施工过程中对相邻业主或使用人日常生活造成的影响，晚间18时至次日上午9时、双休日和法定节假日，不得进行单元装修施工（漏水、断电等经物业服务企业认可的紧急抢修情况除外）。

（三）因装饰装修房屋影响物业共用部位、共用设施设备的安全使用以及侵害相邻业主合法权益的，应及时恢复原状并承担相应的赔偿责任。

楼层或者单元

#### 解决方案

基于上述考量，我们建议汇贤居的垃圾设置个楼层的业主自行决定。细则如下。

没有提出在楼层设立垃圾



(四) 本物业已在各业主门口安装单元铭牌, 各业主不得擅自自在门口另行安装铭牌。同时, 各单元之窗户、外墙及公共地方均不得竖立任何标志及广告、告示。

(五) 合理使用水、电、气等共用设施设备, 不得擅自拆改。

(六) 有权自己或聘请他人对其单元内的各种管道、电线、水箱以及其它设施进行合法修缮, 修缮时必须尊重维护相邻业主的合法权益, 但法律法规政策规定必须由专业部门或机构施工的除外。

(七) 业主及非业主合法使用人在单元装修中有责任协助物业服务企业共同管理装修施工队伍, 配合装修管理人员对装修施工过程的现场监管工作。

(八) 不得擅自改变本物业的房屋建筑及其设施设备的结构、外貌(含外墙、外门窗、阳台等部位设施的颜色、形状和规格)、设计用途、功能和布局等。

(九) 禁止对单元的内外承重墙、梁、柱、板、阳台进行违章凿、拆、搭、建。

#### 第五条 物业转让、出租的相关事项

居住房屋租赁, 应当遵守国家、本市关于房屋租赁的有关法律法规和政策规定, 社会公德, 不得危及住宅物业的安全, 不得损害其他业主的合法权益。无论出租或转租的, 业主均应承担相应的责任。

居住房屋租赁, 必须符合本市规定的房屋出租条件和人均承租面积标准。不得擅自改变房屋原设计功能和布局, 对房屋进行分割搭建, 按床位出租或转租, 或将厨房、卫生间、不分门进出的客厅改成卧室出租或转租。

业主转让或者出租物业时, 须将本规约作为物业转让合同或者租赁合同必要附件, 业主转让或出租物业后, 当事人须将物业转让或者出租情况和通讯方式书面告知物业服务企业并提供租赁合同复印件。

违反本条款第一款、第二款约定出租或转租房屋的, 业主委员会可书面责成业主或承租人限期纠正; 出租或转租房屋的行为损害其他业主或使用人合法权益的, 业主或使用人可以向人民法院提起诉讼。

在使用、经营、转让所拥有单元时, 应遵守物业管理法规政策以及本规约的规定。各业主转让或出租其单元时, 应当将本规约作为物业转让或出租合同的必要附件, 以确保承让人/承租人遵守本规约的一切条款及受本规约约束。业主应在转让或出租后一个月内以书面通知物业服务企业。

#### 第六条 物业的用途

业主、使用人按照规划管理部门批准或者房地产权证书载明的用途使用物业, 不得擅自改变物业使用性质。擅自改变物业使用性质的, 损害其他业主或使用人合法权益的, 业主或使用人可以向人民法院提起诉讼。



## 第七条 违法搭建处置

各业主、使用人在物业使用过程中，不应发生违法搭建建筑物、构筑物行为。

业主、使用人有违法搭建行为的，其他业主、使用人可以向物业服务企业、相关行政管理部门报告。举报电话：64684911。受侵害的相关业主、使用人可以依法向人民法院提起诉讼。

## 第八条 物业使用的其他约定

业主、使用人在物业使用中，还应遵守以下约定：

- (一) 车辆停放：按照政府相关规定及本小区车辆管理规定
- (二) 电梯使用：按照政府相关规定及本小区电梯使用规定
- (三) 宠物饲养：按照政府相关规定及本小区养犬管理规定
- (四) 晒衣架安装：按照政府相关规定及本小区相关管理规定
- (五) 安装空调：按照政府相关规定及本小区相关管理规定
- (六) 阳台封闭：按照政府相关规定及本小区相关管理规定
- (七) 禁止擅自安装卫星电视接收设施；

## 第九条 物业的维修养护

业主、使用人同意按照下列规定维修养护物业：

- (一) 对物业专有部分的维修养护，不侵害其他业主的合法权益。
- (二) 因维修养护物业确需进入相关业主的物业专有部分时，业主或物业服务企业应事先告知相关业主，相关业主应给予必要的配合。相关业主阻挠维修养护造成物业损坏及其他损失的，应负责修复并承担赔偿责任。
- (三) 因维修物业或者公共利益，确需临时占用、挖掘道路、场地的，须向业主委员会和物业服务企业提出书面申请，业主委员会和物业服务企业应在接到申请之日起 7 个工作日 内作出是否同意的决定；逾期不做出决定的，视为同意。
- (四) 物业在使用中存在安全隐患，已经或者即将危及公共利益及他人利益的，责任人应当及时应急维修；责任人不履行或者无法履行应急维修义务，且需进入物业内部应急维修的，物业服务企业可以请公安机关或者居委会到场见证下具体实施，维修中发生的费用由责任人承担。
- (五) 建设单位应按国家规定的保修期限和保修范围承担物业的保修责任。在保修期内出现的质量问题由建设单位及时解决。

建设单位拒绝修复或者拖延修复的，业主可以自行或者委托他人修复，修复费用及修复期间造成的其他损失由建设单位承担。

## 第十条 业主提交通讯联系方式的义务

业主应当通过建设单位、物业服务企业或者直接向业主委员会提供联系地址、通讯方式。发生变更的，应当及时向建设单位、物业服务企业或者直接向业



主委员会提供新的联系地址、通讯方式。业主不提供或未及时提供联系地址、通讯方式或者变更信息的,物业管理活动中的相关资料投入物业所在地的该户业主信箱、房屋内或者按原预留联系地址、通讯方式送达。

#### 第十一条 利用物业共有部分的归属

利用物业共用部位、共用设施设备从事经营的,应当在征得相关业主、业主大会和物业服务企业的同意后,按照规定办理有关手续。获取的收益,按下列第二、二种方式处理:

- (一) 按每季度末予以结算,并于次月5日前纳入专项维修资金;
- (二) 根据《业主大会议事规则》的约定可提取业主大会、业主委员会相关经费
- (三) 无

#### 第十二条 未按规定交付有关费用的责任

(一) 业主未按规定交付物业服务费的,业主委员会应当督促其限期交付,业主逾期仍不交付的,业主委员会或其委托的物业服务企业可以在物业管理区域内公布物业管理服务费收交情况,并注明欠交费用的业主室号进行催讨;业主大会或其委托的物业服务企业可以向物业所在地人民法院起诉。

(二) 各业主应按规定标准准时缴交其单元应缴交的一切税费及其他费用。停车场车位业主应按规定标准缴交地下车位管理费及机动车停放服务费,对违例停泊于本物业内的车辆,作出一切合理之处置。

(三) 各业主应于验收其单元前向物业服务企业预缴三个月的物业服务费,并于以后每个缴费季度(三个月为一个缴费季度)的首月第一天或之前向物业服务企业预缴下一个季度的物业服务费。无论有否占用其单元,各业主均须负担其单元之管理费。按法律、法规及政府规章、政策的规定及物业服务企业规定的时间和方式及时缴交物业服务费、电梯费、装修管理费(含垃圾清运费)、地下车位管理费、机动车停放服务费、专项维修资金等费用;按法律、法规及政府规章、政策的规定分摊及承担物业共享部位及共享设施设备建筑物本体共享部位及共享设施设备的维修、更新、改造之费用。

(四) 任何业主若未能在到期后七天内支付本规约项下须支付之物业服务费、车位管理费、机动车停放管理费或其他任何款项,物业服务企业有权采取任何下列行动追讨欠交的款项及违约金,并收取附加费用,附加费用包括但不限于追讨欠款之行政及法律费用,违约金应就欠交款项数额和拖欠的时间按照每月2%计算:

- 1) 在本物业布告板上公布欠款业主的名称及有关情况;
- 2) 向法院提出诉讼追讨欠款。判决后强制执行判决或以其他方式取得经法

院判决的欠款。

3)提交业主委员会代为追收。业主委员会可向人民法院起诉要求限期交纳。

4)向当地房地产行政主管部门或其他有关政府部门申请,欠款业主在欠交的物业服务费、车位管理费、机动车停放管理费及违约金及附加费用未全部缴清前,不得转让其单元之产权。

(五)为保障全体业主的合法权益,促使物业管理帐户的收支平衡,物业服务企业在代表全体业主追讨物业管理欠费及/或其他任何款项过程中,有权根据实际情况与欠费业主进行公平协商及做出相应的合理安排。

### 第十三条 业主违反物业使用禁止行为的处理

业主违反本公约第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条约定的,物业服务企业有权劝阻、制止;业主拒不改正的,物业服务企业可以采取以下措施予以制止:

(一)禁止施工人员、施工工具、装修材料、家具物品等进入物业管理区域;

(二)无

(三)无

## 第二章物业服务企业的选聘

### 第十四条 启动选聘程序

发生下列情形之一,业主委员会应当及时组织召开业主大会会议讨论决定物业服务企业选聘事宜:

(一)因其他原因物业服务合同终止的。

### 第十五条 表决选聘方式

业主委员会应当就选聘物业服务企业的方式在物业管理区域公告并征求业主意见。选聘方式为公开招投标。

### 第十六条 表决选聘标准

业主委员会结合住宅物业管理区域规模、业主对物业管理的要求等,制定具体选聘标准,并在业主大会召开15日前以书面形式在物业管理区域内公告。选聘标准应包括以下内容:

(一)拟选聘物业服务企业的资质、信用情况;

(二)物业服务收费内容及标准;

(三)物业服务合同期限。

### 第十七条 作出选聘决定

业主委员会根据《业主大会议事规则》统计表决结果,符合法定条件的,形



成业主大会关于选聘物业服务企业的决定，并在物业管理区域内公告。

#### 第十八条 实施选聘工作

业主委员会应本着维护物业管理区域广大业主利益出发，依照业主大会决议，公开、公平、公正的做好选聘物业服务企业的相关工作，并代表业主大会与选聘的物业服务企业签订物业服务合同。

选聘工作完成后，业主委员会应当将选聘结果和合同主要内容在物业管理区域内公告，接受业主的查询。

#### 第十九条 不能及时选聘的处理

因物业服务企业突然撤离等原因，业主大会无法及时另聘物业服务企业的，在另聘物业服务企业之前，业主委员会可以请求接到办事处（乡镇人民政府）或者房地产管理部门指定物业服务企业临时代管，业主委员会与代管的物业服务企业签订临时物业服务合同，业主按临时物业服务合同的约定支付物业服务费。

### 第三章附则

#### 第二十条 矛盾纠纷的调处

业主、使用人在物业使用中产生矛盾纠纷的，本着互谅互让的原则，同意由业主委员会或者居委会、街道办事处（乡镇人民政府）设立的人民调解委员会居间调解处理。

#### 第二十一条 违约处理

业主或使用人违反本规约的约定，业主委员会有权责令行为人改正，拒不改正的，业主委员会可以向人民法院提起诉讼。

#### 第二十二条 连带责任

物业使用人违反本规约的，相关业主承担连带责任。

#### 第二十三条 生效和修改

本规约经 2016 年 8 月 1 日业主大会会议讨论通过。

本规约由业主委员会根据业主大会的决议修改。修改后的规约，经业主大会通过之日起生效。

本规约未尽事项由业主大会补充。业主大会通过的有关本规约的决定为本规约的组成部分。

